

1. 개정이유

기상사업자의 결격사유 해당 여부를 행정정보의 공동이용 시스템을 통해 확인하도록 하여 행정효율성을 높이고, 재검토기한을 연장하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 기상사업자의 결격사유 해당 여부를 행정정보의 공동이용을 통하여 확인하도록 함(안 제3조)
- 나. 별지 제2호서식의 기상사업등록대장과 별지 제3호서식의 기상사업자 관리대장에 기록하고 관리하는 사항을 정비함(안 제4조)
- 다. 복잡한 문장 체계를 정비하여 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 함(안 제7조)
- 라. 재검토기한 연장(안 제9조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「기상산업진흥법」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨
2) 행정예고(2023. 12. 13.~ 2024. 1. 2.) 결과, 특기할 사항 없음
3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음
- 규제 신설·폐지 등 없음

기상사업제도 운영에 관한 사무처리 규정 일부개정훈령안

기상사업제도 운영에 관한 사무처리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「기상산업진흥법」(이하 "법"이라 한다)"을 "「기상산업진흥법」"으로 한다.

제3조제1항 중 "법 제6조제1항"을 "「기상산업진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제6조제1항"으로, "심사하여야"를 "심사해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "결격사유 해당 여부를 등록기준지 지방자치단체 등 관계기관에 조회하여 확인하여야"를 "결격사유에 해당하는지 여부를 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "법 시행규칙"을 "「기상산업진흥법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다)"으로 한다.

제4조 전단 중 "기상사업등록대장에 등록에 대한 사실을,"을 "기상사업등록대장과"로, "기상사업자관리대장에 등록 변경사항에 대한 사실을 각각 기록하고 관리하여야"를 "기상사업자관리대장을 기록하고 관리해야"로 하고, 같은 조 후단 중 "전자방식의 파일로 할 수 있다"를 "전자파일 형태로 할 수 있다"로 한다.

제5조 중 "변경 등록"을 "변경등록"으로, "기상청"을 "기상청장"으로 한다.

제6조제3항 중 "「기상산업진흥법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제14조"를 "규칙 제14조"로 한다.

제7조를 다음과 같이 한다.

제7조(기상정보의 제공 등) 법 제16조제1항에 따라 기상정보지원기관으로 지정된 기관은 기상사업자에게 기상정보를 제공해야 한다. 다만, 기상정보지원기관이 이를 수행할 수 없는 경우에는 법 제15조에 따라 기상청장이 제공할 수 있다.

제8조제3항 전단 중 "24시간(1일)"을 "연속하여 24시간"으로, "고지하여야"를 "고지해야"로 하고, 같은 항 후단 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 한다.

제9조 중 "2021년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

별지 제1호서식부터 별지 제3호서식까지를 각각 별지와 같이 한다.

별지 제4호서식 중 "생년월일"을 "법인등록번호 또는 사업자등록번호"로 하고, 같은 서식 중 "생년월일:"을 "법인등록번호 또는 사업자등록번호:"로 하며, 같은 서식 중 "성명:"을 "성명:"으로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

기상사업 등록 심사서

(제3조 관련)

단 체 명		전 화	
성명(대표자)		법인등록번호 또는 사업자등록번호	
사무소소재지			
1. 서류심사 가. 상근인력(규칙 제2조제1항제1호 관련)			
구 분 성 명	경력 (기간/근무처/직위)	증명서 제출 여부 (경력증명서, 자격증사본)	심사의견

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

(제2쪽)

나. 시설(규칙 제2조제1항제1호 관련)			
구 분		확 보 현 황	심 사 의 건
사 무 소			
전산기	주기억장치용량		
	보조기억장치용량		
	처리속도(성능)		
	기 타 (모델, 모니터 등)		
다. 그 밖의 첨부서류(규칙 제2조제1항제2호·제3호 관련)			
구 분		내 용	심 사 의 건
사 업 계 획 서	기상사업의 목적		
	기상사업의 계획		
	예보사업의 계획 (예보사업의 경우에만 해당)		
관측 시설 명세서	관측장소		
	관측장비명세		
	측기검정합격여부		
	관측 방법 및 요소		

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

2. 실태조사			
구 분		조 사 내 용(요지)	심 사 의 견
상 근 인 력			
확보 시설	사무소		
	전산기		
3. 신원기록조회 사항(법 제7조 관련)			
4. 종합심사의견			
년 월 일 심 사 자 소속: 직위: 성명: (서명 또는 인) 소속: 직위: 성명: (서명 또는 인) 소속: 직위: 성명: (서명 또는 인)			
기상청장 귀하			

기상사업자관리대장

(제4조 관련)

1. 등록사항

① 단 체 명		② 등록번호		③ 등록연월일	
④ 대 표 자	성명			법인등록번호 또는 사업자등록번호	
	주소	(전화:)			
⑤ 사무소소재지	(전화:)				
⑥ 등록 사항			⑦ 사업 개 시 일		
			⑧ 특 기 사 항		

2. 상근인력 및 시설규모

① 인원 / 총()명		② 확 보 시 설	
기준적합	명	사 무 소	
기 타	명	전 산 기	

비고:

3. 변경등록 또는 신고사항

① 연 월 일	② 구 분	③ 내 용	④ 등 록 증 재발급번호	⑤ 확 인

비고 :

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

(뒷쪽)

4. 행정처분사항

일련번호	위 반 사 항		처 분 사 항			확인자 (직·성명)
	일자	내 용	일자	문서번호	내 용	

5. 기타사항

연 월 일	구 분	조 치 사 항	확인자(직·성명)

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 규정은 「기상산업진흥법」(이하 “법”이라 한다), 같은 법 시행령과 시행규칙에서 기상사업에 관하여 위임한 사항과 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.		제1조(목적)	-----	「기상산업진흥법」-----
			-----	-----
			-----	-----
			-----	-----
제3조(등록의 심사) ① 기상서비스진흥국장은 법 제6조제1항 및 제2항에 따라 기상사업의 등록 또는 변경등록 신청을 받은 경우에는 별지 제1호서식의 심사서에 의하여 검토하고 <u>심사하여야</u> 한다.		제3조(등록의 심사) ①	-----	----- 「기상산업진흥법」(이하 “법”이라 한다) 제6조제1항 -----
			-----	-----
			-----	<u>심사해야</u> -----
			-----	-----
② 제1항에 따라 심사를 하는 경우에는 기상사업을 하고자 하는 자 또는 법인의 임원이 법 제7조에 따른 기상사업자의 <u>결격사유</u> 해당 여부를 등록기준지 지방자치단체 등 관계기관에 <u>조회하여 확인하여야</u> 한다.		②	-----	-----
			-----	-----
			-----	-----
			-----	<u>결격사유에</u> 해당하는지 여부를 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 <u>확인해야</u> -----
③ 법 시행규칙 별지 제1호서식의 기상사업 등록 신청에 따른 실태조사는 현지를 직접 방문하		③	「기상산업진흥법	시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) --
			-----	-----

거나 서면 등의 방법으로 할 수 있다. 제4조(등록번호의 부여 등) 기상서비스진흥국장은 기상사업을 등록한 자에게 기상사업의 등록번호를 부여하고, 별지 제2호서식의 <u>기상사업등록대장에</u> 등록에 대한 사실을, 별지 제3호서식의 <u>기상사업자관리대장에</u> 등록 변경사항에 대한 사실을 각각 기록하고 관리하여야 한다. 이 경우 기상사업등록대장 및 기상사업자관리대장의 기록 및 관리는 <u>전자방식의 파일로</u> 할 수 있다. 제5조(등록 등의 통보) 기상서비스진흥국장은 기상사업자가 법 제6조에 따라 기상사업을 등록(<u>변경 등록</u>을 포함한다)하거나, 법 제8조에 따라 <u>기상청</u>이 기상사업의 등록을 취소하거나 사업정지를 처분한 경우에는 기상정보지원기관 및 기상관서의 장에게 3일 이내에 통보하여야 한다. 제6조(지도·검사) ①·② (생	----- ---. 제4조(등록번호의 부여 등) ---- ----- ----- ----- ---- <u>기상사업등록대장과</u> ---- ----- --- <u>기상사업자관리대장을</u> 기록하고 관리해야 ----- -----. ----- ----- ---- <u>전자파일 형태로</u> 할 수 있다. 제5조(등록 등의 통보) ----- ----- ----- --<u>변경등록</u>----- ----- <u>기상청장</u>----- ----- ----- ----- ----- --- 제6조(지도·검사) ①·② (현행
--	---

략)

③ 기상서비스진흥국장은 「기상산업진흥법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제14조에 따라 기상사업자에게 행정처분을 하는 경우에는 처분일로부터 10일 이내에 이행 여부를 점검하여야 한다.

제7조(기상업무에 관한 정보의 제공 등) 법 제16조제1항에 따라 기상정보지원기관을 지정한 경우에는 기상정보지원기관이 기상사업자에게 기상업무에 관한 정보를 제공하게 하여야 한다. 다만 기상정보지원기관이 이를 수행할 수 없는 경우에는 법 제15조에 따라 기상청이 제공할 수 있다.

제8조(수수료의 산정 및 징수) ①
· ② (생략)
③ 기상청이 24시간(1일) 이상 기상정보를 제공하지 못한 경우에는 해당 일수만큼의 수수료를 다음달 수수료에서 감액하여 고지하여야 한다. 이 경우 기상서비스진흥국장은 기상정보지원

과 같음)

③ ----- 규칙
제14조-----

-----.

제7조(기상정보의 제공 등) 법 제16조제1항에 따라 기상정보지원기관으로 지정된 기관은 기상사업자에게 기상정보를 제공해야 한다. 다만, 기상정보지원기관이 이를 수행할 수 없는 경우에는 법 제15조에 따라 기상청장이 제공할 수 있다.

제8조(수수료의 산정 및 징수) ①
· ② (현행과 같음)
③ ----- 연속하여 24시간 -----

----- 고지해야 -----.

기관에 지체 없이 <u>통보하여야</u> 한다.	----- <u>통보해야</u> --- ----
제9조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관 리에 관한 규정」에 따라 이 규 정에 대하여 <u>2021년 1월 1일</u> 기 준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한 다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	제9조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 1월 1일</u> --- ----- ----- ----- ----- <u>해야</u> -----.